UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1857 /SNNMT-QLĐĐ	*Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2026*

Về việc chấp thuận danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác

Kính gửi: UBND các xã, phường, đặc khu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai năm 2024; Điều 50 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ; khoản 3 Điều 8 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và khoản 7 Điều 4 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ **thì UBND tỉnh thực hiện thẩm quyền chấp thuận danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất**.

Tuy nhiên hiện nay, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai *(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026)* và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai *(có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2026)*, theo đó:

- Tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, quy định: "*3. Người có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác* ***mà không phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận***."

- Tại tiết đ1 điểm đ và tiết g1 điểm g khoản 3 Điều 16 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ **đã quy định hết hiệu lực thi hành** đối với khoản 3 Điều 8 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ[1] và khoản 7 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ[2].

---

[1] Quy định về thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh phân quyền, phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai.

[2] Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai.

Như vậy, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì không phải trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh và không còn trình tự, thủ tục chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án (được hiểu là hiện nay đã bãi bỏ quy định nội dung này).

Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, PGĐ Sở NNMT;
- Các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLĐĐ(TĐT-Sh).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Hồ Trọng Phương